

RECURSO CÍVEL Nº 5004172-40.2024.4.02.5116/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CONDOMINIO PINHEIRO (AUTOR)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. COTAS CONDOMINAIS. ATRASO NO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.CERTIDÃO DE RGI DEMONSTRA QUE PROPRIEDADE FOI CONSOLIDADA EM NOME DA CEF. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CEF. Condeno a recorrente vencida em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, com retorno dos autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5004172-40.2024.4.02.5116

510015172718 .V10

RECURSO CÍVEL Nº 5004172-40.2024.4.02.5116/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CONDOMINIO PINHEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, nos termos do art. 487, I e II, do CPC, para CONDENAR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a pagar à parte autora o VALOR DAS QUOTAS CONDOMINIAIS referentes à unidade autônoma integrante do condomínio autor, denominada, vencidas e não pagas, com incidência de multa moratória de 2% (incidente uma única vez) e de juros de mora de 1% ao mês, declarando a prescrição da pretensão quanto ao pagamento das despesas condominiais vencidas antes do quinquênio contado do ajuizamento da presente.

O montante apurado a títulos de cotas condominiais não prescritas deverá ser corrigido monetariamente e acrescido dos consectários acima dispostos, até a data do pagamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma da lei.

Interposto recurso em face da sentença de mérito, vista à parte recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

Sustenta a CEF sua ilegitimidade passiva, alegando que o imóvel encontra-se ocupado pelo devedor fiduciante ou por outra pessoa com sua permissão.

VOTO

I - Do Direito:

Tratando-se de relação contratual em que instituída a alienação fiduciária de imóvel, enquanto não quitado o contrato, o mutuário/fiduciante detém única e exclusivamente a posse direta do imóvel, não sendo dele proprietário.

A posse indireta e a propriedade resolúvel são do agente fiduciário, sendo a condição resolutiva o implemento de todas as previsões contratuais.

Ocorre que, mesmo o fiduciante não sendo o proprietário do imóvel, ao ser imitado na posse do bem passa a ter a responsabilidade em contribuir com as despesas do imóvel.

Isso porque as taxas e contribuições devidas ao condomínio constituem obrigação *propter rem* respondendo o adquirente pelo adimplemento, ainda que se trate de parcelas vencidas antes da sua aquisição.

É o se depreende da Lei n.º 9514/97 em seu artigo 27 § 8º:

(...) § 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitado na posse. (...)

No mesmo sentido é a jurisprudência sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR), ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A TERCEIRA PESSOA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. As taxas e contribuições devidas ao condomínio constituem obrigação *propter rem*, ou seja, aderem ao bem imóvel, respondendo o adquirente pelo adimplemento, ainda que se trate de parcelas vencidas antes da sua aquisição.

2. O dever do condômino em contribuir para as despesas de condomínio, arcando com os encargos pelo inadimplemento, conforme determinado na convenção do condomínio, decorre de lei (art. 1.336 do Código Civil vigente), obrigando todos os proprietários do imóvel, atuais e futuros, ao seu cumprimento.

3. Consoante decidiu o STJ, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp 1.345.331/RS), "a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio, ante a existência de promessa de compra e venda, pode recair tanto sobre o promissário comprador quanto sobre o promitente vendedor, a depender das circunstâncias do caso concreto", concluindo que, **"ficando demonstrado que (i) o promissário comprador se imitira na posse do bem e (ii) o condomínio tivera ciência inequívoca da transação, deve-se afastar a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador"**. 4. Sentença que declarou a ilegitimidade passiva da CEF/FAR, que se mantém.

5. Apelação do Condomínio Residencial Palace São Francisco, não provida.

(TRF1 - Sexta Turma - Processo: AC 00124141620154013500 0012414-16.2015.4.01.3500 - Relator: Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro - Julgamento: 04/04/2016)

Conforme previsto na norma que rege a alienação fiduciária de bem imóvel, citada acima, ocorrida a imissão na posse o fiduciante responderá pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. COMPRA E VENDA REGISTRADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. LEGITIMIDADE DA ADQUIRENTE.

1.- A jurisprudência desta Corte entende que "a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto" (REsp 138.389/MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 13.09.99).

2.- No presente caso, **"o adquirente, em alienação fiduciária, responde pelos encargos condominiais incidentes sobre o imóvel, ainda que anteriores à aquisição, tendo em vista a natureza propter rem das cotas condominiais"** (REsp 827.085/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 22/05/2006, p. 219).

3.- Agravo Regimental improvido.

(STJ - 3ª Turma - PROCESSO AgRg no REsp 1413977 SP 2013/0351138-7 - Relator Ministro Sidney Beneti - julgamento 11 de Fevereiro de 2014).

II - Do caso concreto:

A parte autora, **CONDOMÍNIO PINHEIRO**, pretende a condenação da CEF ao pagamento de cotas condominiais vencidas, referente ao apartamento 402, bloco 02

Da análise da certidão de RGI acostada aos autos no Evento 1, MATRIMÓVEL13, emitida em 26/08/2024, a propriedade do imóvel foi consolidada à CEF em 20/12/2018, não havendo informações quanto a eventual leilão realizado.



Valide aqui
este documento

3º OFÍCIO DE MACAÉ
RUA CONDE DE ARARUAMA N:512 - CENTRO
MACAÉ/RJ
contato@3oficiomacaes.com.br

CERTIDÃO ELETRÔNICA - RGI

MATRÍCULA: 00011895 CODIGO CNM: 089094.2.0011895-17
105,16; FETJ/RJ-(20%): R\$ 21,03; FUNDPERJ-(5%): R\$ 5,25; FUNPERJ-(5%): R\$ 5,25;
FUNARPEN-(4%): R\$ 4,20; Lei Estadual 6.370/12-(2%): R\$ 1,90; ISS: R\$ 5,51. TOTAL: R\$
152,48. Macaé, 28 de Janeiro de 2019. Eu, Camila Marques Teixeira de Araújo, Auxiliar de
cartório, digitei e conferi. Eu, Valéria de Almeida Ribas, a Oficial, subscrevo. Selo
Eletrônico Número: ECVV 74470 EFG.

Av6M11895: Nesta data, a pedido da parte interessada, através do Ofício nº 65211/2018
datado em 20 de Dezembro de 2018, averba-se a **Consolidação da Propriedade** do
imóvel constata da presente matrícula em favor do adquirente para os fins do art. 27 da
Lei nº 9.514/97, tendo em vista que o(s) devedor(es), devidamente intimado(s), não
compareceu(eram) a este Cartório para purgar a mora no prazo legal. Transmitemte:
Priscila de Araújo Calmon, já qualificada. Adquirente: Caixa Econômica Federal - CEF,
já qualificada. Foi apresentada e fica arquivada, a guia de ITBI nº 42165/2018, recolhida
em favor da PMM em 18/12/2018. Título protocolizado em 20/12/2018 sob o nº 42423.
EMOLS. R\$ 419,39; FETJ/RJ-(20%): R\$ 83,87; FUNDPERJ-(5%): R\$ 20,96; FUNPERJ-
(5%): R\$ 20,96; FUNARPEN-(4%): R\$ 16,77; Lei Estadual 6.370/12-(2%): R\$ 8,16; ISS:
R\$ 21,38. TOTAL: R\$ 591,49. Macaé, 28 de Janeiro de 2019. Eu, Camila Marques
Teixeira de Araújo, Auxiliar de cartório, digitei e conferi. Eu, Valéria de Almeida Ribas, a
Oficial, subscrevo. Selo Eletrônico Número: ECVV 74471 OQR.

CERTIFICO ser esta a **REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO ASSENTAMENTO A
QUE SE REFERE**, contendo a **SITUAÇÃO JURÍDICA, INTEIRO TEOR** e conforme data o
histórico **VINTENÁRIO DA MATRÍCULA OU TRANSCRIÇÃO ACIMA**; e caso a presente
certidão expresse imóvel definido com titularidade regular **SEU CONTEÚDO É SUFICIENTE
PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, DIREITOS E EVENTUAIS ÔNUS
REAIS OU GRAVAMES E ANDA RESTRIÇÕES SOBRE O IMÓVEL - ART. 19, § 11 DA
LEI Nº 6.015/73. CERTIFICAÇÃO DE PRENOTAÇÕES EXISTENTES** (Código Normas -
Art. 1.055, § 1º): Certifico que não consta protocolo de título vinculado à matrícula.
Emolumentos: R\$ 98,00 - (TAB.20-04.6 - Lei Estadual nº 3.350/99); R\$ 19,60 - (20% -
FETJ - Lei Estadual nº 3.217/99); R\$ 4,90 - (5% - FUNDPERJ - Lei Estadual nº
4.664/2005); R\$ 4,90 - (5% - FUNPERJ - Lei Estadual nº 111/2006); R\$ 5,88 - (4% -
FUNARPEN - Lei Estadual nº 6.281/2012); R\$ 1,96 - (2% - Reemb. Atos gratuitos e
PMCMV - Lei Estadual nº 3.350/99); R\$ 5,00 - (5% - ISS Municipal - Lei Municipal
Complementar nº 282/2018); Selo de Fiscalização: R\$ 2,59; TOTAL: R\$ 142,83.
CERTIDÃO EMITIDA EM: 26/08/2024 ÀS 12:24:14; PEDIDO Nº 00032881; RECIBO N.º:
0012241/24.001. As certidões do Registro de Imóveis podem ser solicitadas pela plataforma
registroimoveis.org.br, sem intermediários e sem custos adicionais.

EMITIDA POR: ISADORA VITALINO MENDES - Matrícula: 94/24541

CERTIDÃO RGI - PÁG.: 3

Valide este documento clicando no link a seguir: <https://assinador-web.onr.org.br/docs/53USM-GYBAB-HJMA6-FQM5E>

Documento assinado digitalmente
assinatura eletrônica de Isadora Mendes

saec
Sistema de Assinatura Eletrônica

Tendo a parte autora comprovado que o imóvel é de propriedade da CEF, não
comprovando a CEF que a propriedade do mesmo foi transferida com registro no RGI, deve a
mesma responder pelas cotas condominiais, vez que se trata de obrigação *propter rem*.

**ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CEF.** Condeno a recorrente vencida
em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/95. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, com retorno dos autos à
origem.

5004172-40.2024.4.02.5116

510015172712.V11